

1500298-97.2022.8.26.0566

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Benedito Morello

Comarca: São Carlos

Foro: Foro de São Carlos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2028542/2022

- DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 22753314 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2028542 - DISE-

DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUGO ROGER VIANA DA SILVA

Réu Preso

Aos 05/04/2022, 16:30h, na sala de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Carlos

1ª Vara Criminal

Rua Conde do Pinhal, 2061, Centro, São Carlos - 13560-648 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA VIRTUAL - INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500298-97.2022.8.26.0566

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante - 2028542/2022

- DISE- DEL.SEC.SÃO CARLOS, 22753314 - DEL.SEC.SÃO CARLOS PLANTÃO, 2028542 - DISE-

DEL.SEC.SÃO CARLOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

HUGO ROGER VIANA DA SILVA

Réu Preso

Aos 05/04/2022, 16:30h, na sala de audiências virtual da 1ª Vara Criminal do Foro de São Carlos, Comarca de São Carlos, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Antonio Benedito Morello, comigo Oficial Maior ao final nomeado(a), foi aberta a teleaudiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, que será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Microsoft/Teams. Cumpridas as formalidades legais, verificou-se a conexão no lobby da sala virtual do Dr. Mário José Corrêa de Paula, Promotor de Justiça, bem como do réu HUGO ROGER VIANA DA SILVA (este através da estação virtual da administração da unidade prisional em que se encontra custodiado), e do Dr. Marcos Elias Bocelli, OAB 388535, Defensor do réu. Inicialmente, foi realizado o contato prévio reservado do Dr. Defensor com o(s) acusado(s), sendo determinado pelo MM. Juiz a presença exclusivamente do advogado e réu(s) na sala virtual. Terminada a referida reunião virtual do(s) réu(s) e o Dr. Defensor, por este último foi dito que o(s) réu(s) concordava(m) com a realização do ato. Prosseguindo com os trabalhos, após a identificação pessoal através de documento original com foto, foram adicionadas, individualmente, a

partir do lobby na audiência virtual e inquiridas, as testemunhas de acusação (comuns) Flávio Silva de Oliveira e José Carlos Rezende Júnior, bem como a testemunha de defesa Aparecido Carlos de Moraes, cada qual desconectada da audiência virtual logo após os seus respectivos depoimentos. Ao final foi o réu interrogado e o que foi feito com a observação determinada no artigo 186 do Código de Processo Penal. Pelas partes foi dito que não tinham requerimento ou diligências. Então, não havendo mais provas, foi encerrada a instrução e determinada a realização dos debates orais, também através da ferramenta Microsoft Teams. Em seguida, pelo MM. Juiz foi dito que passava a proferir a seguinte sentença: VISTOS. HUGO ROGER VIANA DA SILVA, RG 56358802, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 1º de fevereiro de 2022, por volta das 11h20, na Rua Capitão Manoel Alves Carneiro, defronte ao número 1506, Redenção, nesta cidade e comarca de São Carlos, trazia consigo 06 (seis) porções de cocaína, na forma de pedras de crack, pesando 0,75g (setenta e cinco centigramas), além de ter em depósito 23 (vinte e três) porções de cocaína, na forma de pedras de crack, pesando 2,8g (dois gramas e oito decigramas), 03 (três) porções de cocaína, pesando 0,36g (trinta e seis centigramas) e 11 (onze) porções de Cannabis sativa, L, também conhecida como maconha, pesando 16,05g (dezesesseis gramas e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (cf. narrado no boletim de ocorrência as fls. 02/04 e auto de exibição e apreensão as fls. 23/24, e consoante laudo de constatação de fls. 36/37 e laudos de exames toxicológicos de fls. 68/70 e 71/73). Consoante apurado, policiais militares realizavam regular patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de venda de substâncias entorpecentes, quando avistaram o denunciado, o qual demonstrou certo nervosismo, ao notar a aproximação da viatura policial, fato este que motivou a sua abordagem. Em revista pessoal, encontraram escondidos em sua roupa íntima, 06 (seis) pedras de crack, individualmente embaladas e que se destinavam à mercancia, além da quantia de R\$ 92,05 (noventa e dois reais e cinco centavos), em espécie, proveniente do comércio ilícito de substâncias entorpecentes. Indagado pelos agentes, HUGO confirmou que estava no local vendendo drogas e mostrou aos policiais o local em que havia escondido as demais porções que seriam destinadas à venda. Tratava-se de um terreno, situado nas proximidades do local em que o denunciado se encontrava. Assim, os agentes lograram êxito em localizar, no interior de uma sacola plástica, 23 pedras de crack, 11 porções de maconha e 03 porções de cocaína, todas individualmente embaladas e prontas para a mercancia. O intuito de repasse das drogas é evidente, seja pelas condições e circunstâncias em que o denunciado foi encontrado, local da apreensão e quantidade, assim como a forma de embalo, bem como a quantia em espécie trazida com ele. O réu foi preso em flagrante sendo a prisão do mesmo convertida em prisão preventiva (fls. 45/46). Expedida a notificação (fls. 118), o réu, através de seu defensor, apresentou defesa preliminar (fls. 90/101). A denúncia foi recebida (fls. 115) e o réu foi citado (fls. 156). Nesta audiência, inquiridas duas testemunhas de acusação e uma de defesa, o réu foi interrogado. Nos debates o Dr. Promotor opinou pela condenação, nos termos da denúncia, enquanto que a Defesa requereu a absolvição do réu negando a prática do tráfico e afirmando a insuficiência de provas e subsidiariamente pela desclassificação do delito do artigo 28 da Lei de Drogas. É o relatório. DECIDO. Policiais militares em patrulhamento por local já bastante conhecido como ponto de venda de droga, avistaram o réu que logo se mostrou assustado, sendo submetido à busca pessoal. Então com o réu foram localizadas seis pedras de "crack" e mais a quantia de R\$92,05. Sendo questionado o réu admitiu que ali estava procedendo a venda de drogas e indicou um local nas imediações onde escondia os entorpecentes que comercializava, onde foram encontradas as demais porções apreendidas. As drogas estão mostradas nas fotos de fls. 29/32 e submetidas ao exame de constatação (fls. 36/37) e ao toxicológico definitivo (fls. 68/70 e 71/73), os resultados foram positivos para os entorpecentes constantes das apreensões. Certa, portanto, a materialidade. No que respeita à autoria, o réu, ao ser interrogado no auto de prisão em flagrante, confessou a traficância que vinha exercendo, como também a posse de todos os

entorpecentes e do dinheiro, resultado das vendas realizadas até aquele momento (fls. 8). Em juízo, nesta oportunidade, o réu assumiu apenas a posse das 6 porções de "crack" encontradas em seu poder, adquiridas para o seu consumo, como também do dinheiro, que seria fruto da venda de sucata, atividade que exercia na ocasião. Quanto aos entorpecentes localizados na sacola encontrada nas imediações, alegou que o verdadeiro traficante abandonou os produtos e fugiu ao perceber a aproximação dos policiais. Tudo bem examinado, a versão que o réu apresentou na delegacia está amparada nos depoimentos dos policiais ouvidos, enquanto que a sua versão judicial sobre os fatos encontra-se totalmente isolada e até foi desmentida pelos agentes públicos, que afirmaram que o réu estava sozinho no local e que a droga estava oculta num terreno e não abandonada na via pública. Como é sabido, nos pontos de venda de droga o traficante maior e fornecedor dos entorpecentes, arregimenta pessoas que ficam nos postos de venda, como aconteceu com o réu. E quem ali permanece atendendo a clientela geralmente não guarda consigo toda a droga que tem para fornecer, ocultando a maior parte nas imediações, justamente para evitar a apreensão total do produto, como também para usar a justificativa de que a pouca droga que está portando é para consumo próprio. E ninguém mais, a não ser quem está no posto, abandona a droga no local. Quem fica no posto sempre é responsável pela quantidade e variedade dos entorpecentes que recebe para vender e tem esta responsabilidade pelo tempo que permanece no posto. O réu não é um iniciante na atividade do tráfico, o que já vem exercendo desde a sua menoridade, (fls, 40). Depois que se tornou imputável, já foi denunciado e condenado por esse delito (fls. 147). E agora voltou a reincidir no mesmo crime, que é o que vem fazendo nos últimos anos. O fato de ser usuário de droga não o afasta da traficância. O vício e o comércio andam juntos e em muitas ocasiões quem vende também o faz para arrecadar algum dinheiro e também para alimentar o próprio vício. A questão levantada pela Defesa de não ter sido deferido o exame de dependência é porque não se constatou que o fato de ser o réu usuário de droga o torna total ou parcialmente incapaz de entender o caráter ilícito do fato que praticou. O réu tem consciência plena da atividade ilícita que desempenhava. A condenação do réu se impõe e não é possível, pelos seus antecedentes, colocá-lo como um traficante ocasional e iniciante nessa atividade criminosa para possibilitar a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11343/06. Pelo exposto e por tudo mais que dos autos dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para impor pena ao réu. Considerando todos os elementos formadores dos artigos 59 e 60 do Código Penal, que o réu é tecnicamente primário e não se trata de traficante de maior potência e que a quantidade que possuía também não é relevante, delibero estabelecer sua pena no respectivo mínimo, ou seja, a restritiva em 5 anos de reclusão e a pecuniária em 500 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente na data do crime. Sem alteração na segunda fase por inexistir circunstância agravante e mesmo presente a atenuante da idade inferior a 21 anos, a pena não poderá ser modificada porque foi estabelecida no mínimo (Súmula 231 do STJ). Torno definitiva a pena fixada por ausentes outras causas modificadoras. CONDENO, pois, HUGO ROGER VIANA DA SILVA à pena de cinco (5) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente na data do crime, por ter transgredido o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Deve iniciar o cumprimento no regime fechado que reputo necessário para a reprovação e prevenção do delito cometido. Como aguardou preso o julgamento assim deve continuar agora que está condenado, permanecendo ainda os fundamentos da prisão

cautelar, acrescido no momento com a possibilidade de fuga para frustrar o cumprimento da pena imposta, não podendo recorrer em liberdade. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Isento o réu do pagamento da taxa judiciária acolhendo o pedido de Justiça Gratuita e por reconhecer a sua insuficiência financeira (fls 58/59). Declaro a perda do dinheiro apreendido por ter sido arrecadado com a prática do delito, devendo ser recolhido junto à FUNAD. Proceda a destruição dos entorpecentes caso esta providência ainda não tenha sido tomada. Dá-se a presente sentença por publicada nesta solenidade, saindo intimados os interessados presentes. Após a publicação da r. sentença, pelo réu foi dito que DESEJAVA RECORRER DA R. SENTENÇA à Instância Superior, requerendo seja seu recurso

recebido e processado na forma da lei. Todas as ocorrências, declarações, depoimentos, interrogatório(s) e manifestações dos debates foram captados e gravados pelo sistema virtual, através do software Microsoft Teams, cujas gravações ficam disponibilizadas no sistema SAJ através do presente termo de audiência, tudo em conformidade com o Comunicado Conjunto 1350/2020. NADA MAIS. Para constar, lavrei este termo que lido e achado conforme, vai devidamente assinado digitalmente pelo MM. Juiz. Certifico as presenças dos mencionados na presente ata e deixo de cumprir o disposto no artigo 145, III das NSCGJ. O referido é verdade e dou fé. Eu, Cassia Maria Mozaner Romano, digitei e subscrevi

MM. Juiz(assinatura digital):